

RUSMAN BIN MUSA

lwn.

NURUL ASHIKIN BINTI ZORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YA Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

Pada 5 Disember 2018 / 27 Rabi'ulawwal 1440H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0085-2018

(Kebenaran Pelaksanaan Melalui Perintah Pengkomitan)

Peguam Syarie Pemohon: Encik Mohd Khairul Masni Bin Abdullah Halim daripada Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan semakan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 4 Jun 2018 dalam kes no. 10200-074-0271-2018. Pemohon ingin mendapatkan suatu perintah bahawa:-

- i] Mahkamah Yang Mulia ini memanggil dan menyemak semula keputusan/perintah yang diperolehi demi kepentingan keadilan dan memberikan arahan-arahan yang sewajarnya kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam.
- ii] Lain-lain perintah yang suai manfaat.

Fakta Kes

[2] Pada 16 April 2018, Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk Mahkamah mengeluarkan notis menunjuk sebab kepada Responden mengapa tindakan atau prosiding pengkomitan tidak boleh diambil terhadap Responden atas alasan Responden enggan mematuhi perintah interim hadhanah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 16 Ogos 2016 melalui kes no. 10200-038-0406-2016 berkaitan para 5 perintah iaitu:

Para 5: “Tarikh dan masa mengambil dan/atau penyerahan anak tersebut adalah tertakhluk kepada perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak melalui peguam masing-masing”.

[3] Pemohon mendakwa bahawa Responden telah gagal mematuhi persetujuan pengambilan/penyerahan anak tersebut pada jam 10.00 pagi. Persetujuan masa pengambilan/penyerahan adalah berdasarkan persetujuan kedua-dua pihak Peguam Syarie. Responden telah bertindak sesuka hati menukar pengambilan anak tersebut dari jam 10.00 pagi kepada selewat-lewatnya jam 10.00 malam tanpa persetujuan Pemohon.

[4] Antara terma perintah interim hadhanah keseluruhan adalah seperti berikut:-

- i) Atas persetujuan bersama, hak jagaan sementara bagi anak yang bernama Muhammad Eyman Bin Rusman diletakkan di bawah penjagaan bersama antara pihak Pemohon dan Responden.*
- ii) Pihak Responden akan bersama dengan anak tersebut selama dua minggu dan pihak Pemohon juga akan bersama dengan anak tersebut selama dua minggu pada setiap bulan.*

iii) Pihak Responden akan mengambil anak tersebut di Seremban iaitu di kediaman Pemohon semasa giliran Responden bersama anak tersebut dan pihak Pemohon akan mengambil anak tersebut pula di kediaman pihak Responden di Shah Alam sewaktu giliran pihak Pemohon bersama anak tersebut.

iv) ...

v) ...”

[5] Mahkamah telah mendengar permohonan pemohon dan membuat keputusan pada 4 Jun 2018 seperti berikut:-

- i) Mahkamah menolak permohonan Pemohon agar notis tunjuk sebab dikeluarkan terhadap Responden.
- ii) Pemohon dibenarkan memfailkan semula kes sekiranya terdapat bukti selepas ini.

[6] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan permohonan semakan pada 2 Julai 2018 atas alasan:-

- i) Pelanggaran perintah yang dibuat oleh Responden adalah amat jelas berlaku.
- ii) Responden hendaklah diberikan pengajaran supaya perkara yang melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran perintah tidak berulang lagi.
- iii) Responden juga hendaklah diberikan peringatan agar tidak membuat sebarang tindakan sesuka hati tanpa menghiraukan perintah mahkamah dan hak saya di dalam perintah yang telah dipersetujui.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Terlebih dahulu, kami ingin menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah peruntukan Subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

[8] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz A. Majid* (kes no. 14000-003-0033-2012), kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* (kes no. 10000-003-0009-2011) dan kes *Adi Asri bin Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (kes no. 10000-003-0015-2012).

[9] Berdasarkan arahan amalan dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang

secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan YA Hakim Bicara atau perintah/penghakiman YA Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Di peringkat ini, kami telah menyemak rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu fail kes no. 10200-074-0271-2018. Kami dapati kes yang disemak merupakan suatu permohonan kebenaran pelaksanaan melalui perintah pengkomitan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Keputusan kes telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara dengan menyertakan alasan penghakiman. Oleh yang demikian kami berpendapat proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini kerana bercanggah dengan Perenggan 4, Arahan Amalan No 7 Tahun 2014.

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir sesuatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah diguna pakai.

[11] Selain daripada itu kami juga mendapati alasan permohonan Pemohon tidak menunjukkan kepada kami secara spesifik apakah kekhilafan YA Hakim Bicara yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan/atau Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta menyemak rekod kes no. 10200-074-0271-2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Pemohon DITOLAK.

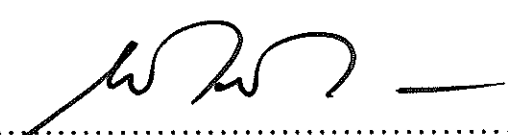
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YA HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor